P U T U S A N

Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANJI WARDANA Als BENGET;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deki Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak mau didampingi oleh Penasehat meskipun oleh Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Wardana Alias Benget terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI WARDANA Alias BENGET dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membayar Denda sebesar Rp. 1000.000.000,-. (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan hukuman kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) Gram atau berat Netto 2,85 (dua koma delapan lima) Gram.
   - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang berisi Narkotika jenis Sabu berat Brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) Gram atau berat Netto 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) Gram.
   - 1 (satu) unit Tas sandang warna Hitam merk Breaker.
   - 1 (satu) unit Hand Phone Android merk VIVO 1820 warna Merah.

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa pada pokoknya: Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa PANJI WARDANA Als BENGET, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah kosong tepatnya di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Ia Terdakwa bergabung menjadi anggota atau anak buah MUHARMAN Alias MAKMAN (dalam lidik) untuk melakukan Jual Beli Narkotika jenis Sabu milik MUHARMAN Alias MAKMAN di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut. Dalam perharinya, Ia Terdakwa tersebut mendapatkan Jatah untuk menjual sebanyak 2 (dua) Gram. Lalu Ia Terdakwa membagi menjadi Paket Kecil untuk untuk di Jual kembali. Adapun system kerja, antara Ia Terdakwa dengan MUHARMAN Alias MAKMAN, yaitu Ia Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotikia jenis Sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dari MUHARMAN Alias MAKMAN dan setelah seluruhannya Habis terjual, barulah Ia Terdakwa membayar secara Kontan. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL (dalam lidik) menemui Ia Terdakwa di rumah di Dusun I Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut dengan mengatakan "Ada Calon Pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Gram". Lalu disepakati bertemu dengan Calon Pembeli di Depan Rumah Kosong di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut. Namun Narkotika jenis Sabu milik MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL saat itu kurang dari 2 (dua) Gram, maka MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL meminta Narkotika jenis Sabu milik Ia Terdakwa untuk disatukan/digabung dengan milik MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL. Setelah disatukan dan ditimbang beratnya, ternyata juga belum cukup 2 (dua) Gram. Lalu MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL meyuruh Ia Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah di pesan sebelumnya pada MUHARMAN Alias MAKMAN dan Ia Terdakwa bertanya pada MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL: "Berapakah Harga Jualnya pada Calon Pembeli" dan di Jawab "Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Per Gram", yang keuntungan nya akan di bagi 2 (dua). Saat itu juga MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL segera meminta Ia Terdakwa untuk secepatnya mengambil Narkotika jenis Sabu pada MUHARMAN Alias MAKMAN yang sudah menunggu di pinggir Jalan Dalu-a Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut. Selanjutnya pada hari itu juga Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.45 WIB, Ia Terdakwa berangkat menuju Jalan Dalu-a Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut dan setelah bertemu dengan MUHARMAN Alias MAKMAN dipinggir Jalan tersebut serta berkata : "Mana MAK yang Di Pesan MAIL tadi" dan di Jawab : " Ini nah ada 3 biji (gram) ini barang terakhir satu gram lagi kasih ISMAIL untuk kerja hari ini dia kan piket". Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah Ia Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan berkata "Untuk pembayaran yang ini Kontan kepada Siapa dikasih"? dan di Jawab "Kasih aja ke MAIL aja". Lalu Ia Terdakwa segera pulang menuju Rumah Kosong di Dusun I Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut yang sudah ditunggu oleh MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL. Sesampainya Ia Terdakwa di depan Rumah Kosong tersebut dan bertemu MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL. Lalu MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL memanggil Calon Pembeli dengan cara Melambaikan Tangannya dan saat itu juga 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata Calon Pembeli datang di depan Rumah Kosong tersebut, sedangkan MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL segera pergi meninggalkan Rumah Kosong tersebut. Akhirnya pada keesokan hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, salah 1 (satu) Orang Calon Pembeli tersebut bertanya pada Ia Terdakwa "Mana Sabunya"? dan Ia Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang Berisikan Narkotika jenis Sabu pada salah 1 (satu) Orang Calon Pembeli tersebut. Saat itu juga Ia Terdakwa segera di Tangkap dan di Geledah oleh Calon Pembeli tersebut beserta 1 (satu) Tim Back Up dari Ditreserse Narkotika Polda Sumut untuk Diproses Hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB: 2444/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Ia Terdakwa PANJI WARDANA Als BENGET yaitu:

1). (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram.

2) 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Kristal warna Putih dengan berat Nnetto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (**satu**) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Subsidiair:

Bahwa Ia Terdakwa PANJI WARDANA Als BENGET, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di depan rumah kosong tepatnya di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Ia Terdakwa bergabung menjadi anggota atau anak buah MUHARMAN Alias MAKMAN (dalam lidik) untuk melakukan Jual Beli Narkotika jenis Sabu milik MUHARMAN Alias MAKMAN di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut. Dalam perharinya, Ia Terdakwa tersebut mendapatkan Jatah untuk menjual sebanyak 2 (dua) Gram. Lalu Ia Terdakwa membagi menjadi Paket Kecil untuk untuk di Jual kembali. Adapun System Kerjanya, antara Ia Terdakwa dengan MUHARMAN Alias MAKMAN, yaitu Ia Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotikia jenis Sabu tersebut dari MUHARMAN Alias MAKMAN dan setelah seluruhannya Habis terjual, barulah Ia Terdakwa membayar secara kontan. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL (dalam lidik) menemui Ia Terdakwa di rumah di Dusun I Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut dengan mengatakan “Ada Calon Pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Gram”. Lalu disepakati bertemu dengan Calon Pembeli di Depan Rumah Kosong di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut. Namun Narkotika jenis Sabu milik MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL saat itu kurang dari 2 (dua) Gram, maka MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL meminta Narkotika jenis Sabu milik Ia Terdakwa untuk disatukan/digabung dengan milik MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL. Setelah disatukan dan ditimbang beratnya, ternyata juga belum cukup 2 (dua) Gram. Lalu MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL meyuruh Ia Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah di pesan sebelumnya pada MUHARMAN Alias MAKMAN dan Ia Terdakwa bertanya pada MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ISMAIL Alias ISMAIL: “Berapakah Harga Jualnya pada Calon Pembeli” ? dan di Jawab “Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Per Gram”, yang keuntungan nya akan di bagi 2 (dua). Saat itu juga MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL segera meminta Ia Terdakwa untuk secepatnya mengambil Narkotika jenis Sabu pada MUHARMAN Alias MAKMAN yang sudah menunggu di pinggir Jalan Dalu-a Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut. Selanjutnya pada hari itu juga Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.45 WIB, Ia Terdakwa berangkat menuju Jalan Dalu-a Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut dan setelah bertemu dengan MUHARMAN Alias MAKMAN dipinggir jalan tersebut serta berkata : “Mana MAK yang Di Pesan MAIL tadi” dan di Jawab : “ Ini nah ada 3 biji (gram) ini barang terakhir satu gram lagi kasih ISMAIL untuk kerja hari ini dia kan piket“. Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah Ia Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan berkata “untuk pembayaran yang ini kontan kepada siapa dikasih” ? dan di Jawab “kasih aja ke MAIL aja”. Kemudian Ia Terdakwa segera pulang menuju rumah kosong di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut yang sudah ditunggu oleh MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL. Sesampainya Ia Terdakwa di depan rumah kosong tersebut dan bertemu MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL. Lalu MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL memanggil Calon Pembeli dengan cara melambaikan tangannya dan saat itu juga 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata Calon Pembeli datang di depan rumah kosong tersebut, sedangkan MUHAMMAD ISMAIL Alias ISMAIL segera pergi meninggalkan rumah kosong tersebut. Akhirnya pada keesokan hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, salah 1 (satu) Orang Calon Pembeli tersebut bertanya pada Ia Terdakwa : “Mana Sabunya“ ? dan Ia Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu pada salah 1 (satu) Orang Calon Pembeli tersebut. Saat itu juga Ia Terdakwa segera di Tangkap dan di Geledah oleh Calon Pembeli tersebut beserta 1 (satu) Tim Back Up dari Ditreserse Narkotika Polda Sumut untuk diproses Hukum lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2444/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Ia Terdakwa PANJI WARDANA Als BENGET yaitu:

1). (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram.

2). 11 (sebelas) bungku plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (**satu**) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Andrian Eka Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan rekan yaitu Albert Durvi Tarigan dan Reza Multi Fahrozi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah kosong beralamat di daerah Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, setelah melaporkan informasi tersebut kepada atasan saksi lalu telah diperintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut dengan dibantu oleh tim lainnya yang melakukan back up dan didampingi oleh informan, sesampai ditempat kejadian saksi dan Reza Multi Fahrozi telah berpura-pura memesan dan membeli narkotika golongan I jenis sabu (*undercover buy*) kepada Terdakwa dengan cara menjumpai Terdakwa dan mengatakan "bang beli lah" Terdakwa menjawab "beli berapa bang", saksi menjawab "beli 2 (dua) gram, yang bagus ya", karen apada saat itu barangnya tidak cukup lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "tunggu ya bang, barangnya tidak cukup, aku jemput dulu";
- Bahwa, sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa telah memanggil saksi untuk datang kesebuah rumah kosong yang ada didekat kejadian, kemudian saksi datang ke rumah kosong tersebut, saat itu saksi telah bertemu dengan Terdakwa dan seorang laki-laki ditempat tersebut yang akan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu. Pada saat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut lalu saksi, Albert Durvi Tarigan dan Reza Multi Fahrozi dengan dibantu oleh anggota tim lainnya yang melakukan back up langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun kawan Terdakwa ada ditempat tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
  - 1 (satu) unit handhone android merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, setelah saksi dan rekan melakukan interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram adalah milik dari Muharman Als Makman yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Dalua Desa Dalu, Kec. Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang. Sedangkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram juga Terdakwa peroleh dari Muharman Als Makman pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.15 Wib bertempat disebuah rumah kosong beralamat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kec. Tanjung Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, Terdakwa akan menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram sehingga jumlah yang dipesan oleh saksi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini bertugas sebagai orang yang menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu dengan mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan rumah Ucok Tarigan, namun setelah dicari keberadaannya ternyata Ucok Tarigan tidak berada di rumah (melarikan diri);
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan telah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi. Reza Multi Fahrozi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan rekan yaitu Albert Durvi Tarigan dan Andrian Eka Syahputra mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah kosong beralamat di daerah Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, setelah melaporkan informasi tersebut kepada atasan saksi lalu telah diperintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut dengan dibantu oleh tim lainnya yang melakukan back up dan didampingi oleh informan, sesampai ditempat kejadian saksi dan Andrian Eka Syahputra telah berpura-pura memesan dan membeli narkotika golongan I jenis sabu (*undercover buy*) kepada Terdakwa dengan cara menjumpai Terdakwa dan mengatakan “bang beli lah” Terdakwa menjawab “beli berapa bang”, saksi menjawab “beli 2 (dua) gram, yang bagus ya”, karena pada saat itu barangnya tidak cukup lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi “tunggu ya bang, barangnya tidak cukup, aku jemput dulu”;
- Bahwa, sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa telah memanggil saksi untuk datang kesebuah rumah kosong yang ada didekat kejadian, kemudian saksi datang ke rumah kosong tersebut, saat itu saksi telah bertemu dengan Terdakwa dan seorang laki-laki ditempat tersebut yang akan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu. Pada saat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut lalu saksi, Albert Durvi Tarigan dan Andrian Eka Syahputra dengan dibantu oleh anggota tim lainnya yang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

back up langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun kawan Terdakwa ada ditempat tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
  - 1 (satu) unit handhone android merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;
- Bahwa, setelah saksi dan rekan melakukan interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram adalah milik dari Muharman Als Makman yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Dalua Desa Dalu, Kec. Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang. Sedangkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram juga Terdakwa peroleh dari Muharman Als Makman pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.15 Wib bertempat disebuah rumah kosong beralamat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kec. Tanjung Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, Terdakwa akan menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram sehingga jumlah yang dipesan oleh saksi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini bertugas sebagai orang yang menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu dengan mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan rumah Ucok Tarigan, namun setelah dicari keberadaannya ternyata Ucok Tarigan tidak berada di rumah (melarikan diri);
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan telah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB: 2444/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023, yang dibaut dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.SI., M. Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa PANJI WARDANA Als BENGET berupa:
  1) (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram.
  2) 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram.

  Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah diambil kesimpulan bahwa terhadap barang bukti pada point A dan B tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (**satu**) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Z Harhap, SE., M.H., Setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3.10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
  2. 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gran atau berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh sembeilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut, Terdakwa telah sepakat dengan Muharman Alias Makman untuk melakukan tindak pidana, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika golongan I jenis sabu milik Muharman Alias Makman. Pada saat itu oleh Muharman Alias Makman mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan Jatah untuk menjual sabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah Terdakwa menerima sabu dari Muharman Alias Makman, lalu Terdakwa telah membagi sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil dengan maksud untuk memudahkan pada saat dijual nantinya;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan kerjasama dengan Muharman Alias Makman dalam perkara narkotika ini dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis Sabu dari Muharman Alias Makman, setelah sabu tersebut laku terjual, lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Muharman Alias Makman;

- Bahwa. pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Muharman Alias Makman telah menemui Terdakwa bertempat di sebuah rumah di Dusun I Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut, pada saat itu Muharman Alias Makman mengatakan kepada Terdakwa "Ada Calon Pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Gram". Pada saat itu antara Terdakwa dengan pembeli telah sepakat akan bertemu bertempat didepan rumah kosong beralamat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut yang memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, namun Narkotika jenis Sabu milik Muhammad Ismail Alias Ismail saat itu kurang dari 2 (dua) Gram, maka Muhammad Ismail Alias Ismail meminta Narkotika jenis Sabu milik Ia Terdakwa untuk disatukan/digabung dengan milik Muhammad Ismail Alias Ismail. Setelah disatukan dan ditimbang beratnya, ternyata juga belum cukup 2 (dua) Gram. Lalu Muhammad Ismail Alias Ismail meyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah di pesan sebelumnya pada Muharman Alias Makman dan Terdakwa bertanya pada Muhammad Ismail Alias Ismail "Berapakah Harga Jualnya pada Calon Pembeli" dan di Jawab "Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Per Gram", yang keuntungan nya akan di bagi 2 (dua). Saat itu juga Muhammad Ismail Alias Ismail segera meminta kepada Terdakwa untuk secepatnya mengambil Narkotika jenis Sabu pada Muharman Alias Makman yang sudah menunggu di pinggir Jalan Dalua Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut;
- Bahwa, sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa berangkat menuju Jalan Dalu-a Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut dan setelah bertemu dengan Muharman Alias Makman dipinggir Jalan dengan mengatakan "Mana MAK yang di pesan MAIL tadi" Muharman Alias Makman menjawab" Ini nah ada 3 biji (gram) ini barang terakhir satu gram lagi kasih Ismail untuk kerja hari ini,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dia kan piket“. Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan berkata “Untuk pembayaran yang ini Kontan kepada Siapa dikasih” lalu di Jawab “Kasih aja ke Mail aja”. Kemudian Terdakwa langsung menuju Rumah Kosong di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut yang sudah ditunggu oleh Muhammad Ismail Alias Ismail. Sesampainya Terdakwa di depan Rumah Kosong tersebut dan bertemu Muhammad Ismail Alias Ismail. Lalu Muhammad Ismail Alias Ismail memanggil Calon Pembeli dengan cara melambaikan Tangannya dan saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang memesan sabu tadi, datang menjumpai Terdakwa di depan Rumah Kosong tersebut, sedangkan Muhammad Ismail Alias Ismail segera pergi meninggalkan Rumah Kosong tersebut;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, salah seorang pembeli tersebut bertanya kepada Terdakwa “Mana Sabunya“ kemudian Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang Berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Pembeli tersebut dengan dibantu oleh beberapa kawannya yang lain langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya Terdakwa telah di Tangkap dan di Geledah oleh Pembeli tersebut dan saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang membeli sabu tersebut adalah anggota polisi dari Ditreserse Narkotika Polda Sumut yang melakukan penyamaran;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
  - 1 (satu) unit handhone android merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram adalah milik dari Muharman Als Makman yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Dalua Desa Dalu, Kec. Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang. Sedangkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram juga Terdakwa peroleh dari Muharman Als Makman pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.15 Wib bertempat disebuah rumah kosong beralamat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kec. Tanjung Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
- 1 (satu) unit handhone android merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut, Terdakwa telah sepakat dengan Muharman Alias Makman untuk melakukan tindak pidana, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika golongan I jenis sabu milik Muharman Alias Makman. Pada saat itu oleh Muharman Alias Makman mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan Jatah untuk menjual sabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah Terdakwa menerima sabu dari Muharman Alias Makman, lalu Terdakwa telah membagi sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil dengan maksud untuk memudahkan pada saat dijual nantinya;
- Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan kerjasama dengan Muharman Alias Makman dalam perkara narkotika ini dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dari Muharman Alias Makman, setelah sabu tersebut laku terjual, lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Muharman Alias Makman;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Muharman Alias Makman telah menemui Terdakwa bertempat di sebuah rumah di Dusun I Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut, pada saat itu Muharman Alias Makman mengatakan kepada Terdakwa “Ada Calon Pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Gram”. Pada saat itu antara Terdakwa dengan pembeli telah sepakat akan bertemu bertempat didepan rumah kosong beralamat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, namun Narkotika jenis Sabu milik Muhammad Ismail Alias Ismail saat itu kurang dari 2 (dua) Gram, maka Muhammad Ismail Alias Ismail meminta Narkotika jenis Sabu milik Ia Terdakwa untuk disatukan/digabung dengan milik Muhammad Ismail Alias Ismail. Setelah disatukan dan ditimbang beratnya, ternyata juga belum cukup 2 (dua) Gram. Lalu Muhammad Ismail Alias Ismail meyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah di pesan sebelumnya pada Muharman Alias Makman dan Terdakwa bertanya pada Muhammad Ismail Alias Ismail "Berapakah Harga Jualnya pada Calon Pembeli" dan di Jawab "Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Per Gram", yang keuntungan nya akan di bagi 2 (dua). Saat itu juga Muhammad Ismail Alias Ismail segera meminta kepada Terdakwa untuk secepatnya mengambil Narkotika jenis Sabu pada Muharman Alias Makman yang sudah menunggu di pinggir Jalan Dalua Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut;

- Bahwa, benar sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa berangkat menuju Jalan Dalu-a Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut dan setelah bertemu dengan Muharman Alias Makman dipinggir Jalan dengan mengatakan "Mana MAK yang di pesan MAIL tadi" Muharman Alias Makman menjawab " Ini nah ada 3 biji (gram) ini barang terakhir satu gram lagi kasih Ismail untuk kerja hari ini, dia kan piket". Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan berkata "Untuk pembayaran yang ini Kontan kepada Siapa dikasih" lalu di Jawab "Kasih aja ke Mail aja". Kemudian Terdakwa langsung menuju Rumah Kosong di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut yang sudah ditunggu oleh Muhammad Ismail Alias Ismail. Sesampainya Terdakwa di depan Rumah Kosong tersebut dan bertemu Muhammad Ismail Alias Ismail. Lalu Muhammad Ismail Alias Ismail memanggil Calon Pembeli dengan cara melambaikan Tangannya dan saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang memesan sabu tadi, datang menjumpai Terdakwa di depan Rumah Kosong tersebut, sedangkan Muhammad Ismail Alias Ismail segera pergi meninggalkan Rumah Kosong tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, salah seorang pembeli tersebut bertanya kepada Terdakwa "Mana Sabunya" kemudian Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang Berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Pembeli tersebut dengan dibantu oleh beberapa kawannya yang lain langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya Terdakwa telah di Tangkap dan di Geledah oleh Pembeli tersebut dan saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang membeli sabu tersebut adalah anggota polisi dari Ditreserse Narkotika Polda Sumut yang melakukan penyamaran;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
  - 1 (satu) unit handhone android merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum disusun dalam berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dibuktikan dengan dakwaan subsidair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Panji Wardana Als Benget**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut karena telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrian Eka Syahputra, saksi Reza Multi Fahrozi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
- 1 (satu) unit handhone android merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari kawannya bernama Muharman Alias Makman. Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa telah sepakat dengan Muharman Alias Makman untuk melakukan tindak pidana menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika golongan I jenis sabu milik Muharman Alias Makman. Pada saat itu oleh Muharman Alias Makman mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan Jatah kepada Terdakwa untuk menjual sabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah Terdakwa menerima sabu dari Muharman Alias Makman, lalu Terdakwa telah membagi sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil dengan maksud untuk memudahkan pada saat dijual nantinya. atas perbuatannya teresbut Terdakwa diberikan upah oleh Muharman Alias Makman sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan memiliki, menguasai, menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: http://kamusbahasaindonesia. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

a. Keadilan;
b. Pengayoman;
c. Kemanusiaan;
d. Ketertiban;
e. Perlindungan;
f. Keamanan;
g. Nilai-nilai ilmiah; dan
h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrian Eka Syahputra, saksi Reza Multi Fahrozi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
- 1 (satu) unit handhone android merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram adalah milik dari Muharman Als Makman yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Dalua Desa Dalu, Kec. Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang. Sedangkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram juga Terdakwa peroleh dari Muharman Als Makman pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.15 Wib bertempat disebuah rumah kosong beralamat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kec. Tanjung Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut, Terdakwa telah sepakat dengan Muharman Alias Makman untuk melakukan tindak pidana, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika golongan I jenis sabu milik Muharman Alias Makman. Pada saat itu oleh Muharman Alias Makman mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan Jatah untuk menjual sabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah Terdakwa menerima sabu dari Muharman Alias Makman, lalu Terdakwa telah membagi sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil dengan maksud untuk memudahkan pada saat dijual nantinya. Cara Terdakwa melakukan kerjasama dengan Muharman Alias Makman dalam perkara narkotika ini dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dari Muharman Alias Makman, setelah sabu tersebut laku terjual, lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Muharman Alias Makman. Atas pekerjaannya tersebut oleh Muharman Alias Makman kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Muharman Alias Makman telah menemui Terdakwa bertempat di sebuah rumah di Dusun I Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, pada saat itu Muharman Alias Makman mengatakan kepada Terdakwa “Ada Calon Pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Gram”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrian Eka Syahputra, saksi Reza Multi Fahrozi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Reza Multi Fahrozi bersama dengan rekan yaitu Albert Durvi Tarigan dan saksi Andrian Eka Syahputra mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah kosong beralamat di daerah Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu. Setelah melaporkan informasi tersebut kepada atasan saksi lalu telah diperintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut dengan dibantu oleh tim lainnya yang melakukan back up dan didampingi oleh informan, sesampai ditempat kejadian saksi Reza Multi Fahrozi dan saksi Andrian Eka Syahputra telah berpura-pura memesan dan membeli narkotika golongan I jenis sabu (*undercover buy*) kepada Terdakwa dengan cara menjumpai Terdakwa dan mengatakan “bang beli lah” Terdakwa menjawab “beli berapa bang”, saksi menjawab “beli 2 (dua) gram, yang bagus ya”, karena pada saat itu barangnya tidak cukup lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi “tunggu ya bang, barangnya tidak cukup, aku jemput dulu”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya pada saat itu antara Terdakwa dengan pembeli telah sepakat akan bertemu bertempat didepan rumah kosong beralamat di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut yang memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, namun Narkotika jenis Sabu milik Muhammad Ismail Alias Ismail saat itu kurang dari 2 (dua) Gram, maka Muhammad Ismail Alias Ismail meminta Narkotika jenis Sabu milik Ia Terdakwa untuk disatukan/digabung dengan milik Muhammad Ismail Alias Ismail. Setelah disatukan dan ditimbang beratnya, ternyata juga belum cukup 2 (dua) Gram. Lalu Muhammad Ismail Alias Ismail meyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah di pesan sebelumnya pada Muharman Alias Makman dan Terdakwa bertanya pada Muhammad Ismail Alias Ismail “Berapakah Harga Jualnya pada Calon Pembeli” dan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jawab “Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Per Gram”, yang keuntungan nya akan di bagi 2 (dua). Saat itu juga Muhammad Ismail Alias Ismail segera meminta kepada Terdakwa untuk secepatnya mengambil Narkotika jenis Sabu pada Muharman Alias Makman yang sudah menunggu di pinggir Jalan Dalua Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa berangkat menuju Jalan Dalu-a Desa Dalu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang provinsi Sumatera Utara dan setelah bertemu dengan Muharman Alias Makman dipinggir Jalan dengan mengatakan “Mana MAK yang di pesan MAIL tadi” Muharman Alias Makman menjawab “Ini nah ada 3 biji (gram) ini barang terakhir satu gram lagi kasih Ismail untuk kerja hari ini, dia kan piket“. Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan berkata “Untuk pembayaran yang ini Kontan kepada Siapa dikasih” lalu di Jawab “Kasih aja ke Mail aja”. Kemudian Terdakwa langsung menuju Rumah Kosong di Dusun I Gang Saripetojo Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumut yang sudah ditunggu oleh Muhammad Ismail Alias Ismail. Sesampainya Terdakwa di depan Rumah Kosong tersebut dan bertemu Muhammad Ismail Alias Ismail. Lalu Muhammad Ismail Alias Ismail memanggil Calon Pembeli dengan cara melambaikan Tangannya dan saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang memesan sabu tadi, datang menjumpai Terdakwa di depan Rumah Kosong tersebut, sedangkan Muhammad Ismail Alias Ismail segera pergi meninggalkan Rumah Kosong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa telah memanggil saksi untuk datang kesebuah rumah kosong yang ada didekat kejadian, kemudian saksi datang ke rumah kosong tersebut, saat itu saksi telah bertemu dengan Terdakwa dan seorang laki-laki ditempat tersebut yang akan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu. Pada saat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut lalu saksi, Albert Durvi Tarigan dan Reza Multi Fahrozi dengan dibantu oleh anggota tim lainnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang melakukan back up langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun kawan Terdakwa ada ditempat tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah narkotika golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB: 2444/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023, yang dibaut dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.SI., M. Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa PANJI WARDANA Als BENGET berupa:

1) (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram.
2) 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah diambil kesimpulan bahwa terhadap barang bukti pada point A dan B tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (**satu**) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Z Harhap, SE., M.H., Setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3.10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
2. 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gran atau berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa, dipersidangan guna menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
- 1 (satu) unit handhone android merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa ingin mendapat suatu keuntungan/uang. Alasan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang wajar dan biasa, melainkan luar biasa dan berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan secara materiil atas transaksi yang dilakukannya itu, namun disisi lain perbuatan tersebut sangat berakibat buruk dan dapat merusak ketahanan nasional, karena secara sadar atau tidak yang dirusak oleh Terdakwa adalah masa depan generasi penerus bangsa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang secara terstruktur dan masif maka dapat dipastikan masa depan bangsa akan terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
- 1 (satu) unit handhone android merk vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;

Karena barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu adalah barang yang dilarang untuk dijual, diedarkan dan lain sebagainya karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga barang bukti lainnya yang dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam rangka melakukan kejahatan dan tempat menyimpan sabu, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **PANJI WARDANA Alias BENGET** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram atau berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
   - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dan sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram atau berat netto 0.89 (nol koma delapan sembilan) Gram;
   - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Breaker;
   - 1 (satu) unit handhone android merk vivo 1820 warna merah dengan nomor sim card axis 0831 1160 8433;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin 11 September 2023 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Dr. Fahren, S.H., M.Hum., dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gaul Manurung, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
DR. Fahren, S.H., M.Hum.	Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eti Astuti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)